



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 72019/2018 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. C.F._1), con l'Avv. SBERNINI
MASSIMILIANO,

PARTE ATTRICE

E

CP_1 (C.F. C.F._2), con l'Avv. MARTELLI VALERIA,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *«dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premessa descritto, pervenuto all'attore per acquisto effettuato dalla convenuta in regime di comunione dei beni disponendo la attribuzione del bene indiviso in favore di esso attore con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore della convenuta; condannare la parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza dichiarandola esecutiva ex lege».*

Per parte convenuta: "Piaccia a Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, **in via principale:** accertata l'indivisibilità del box situato in Roma, Via Di Val Favara s.n.c., censito al NCEU al foglio 352, part. 2645 sub 16, zona cens.5, categ.c/6, cl.7,

rendita 100,50 E, di complessivi 16 m. quadri, disporre per la sua divisione in ragione del 50% per ciascun comproprietario, riconoscendo ai Sigg. Parte_1 e alla Sig.ra CP_1 le singole quote in proprietà esclusiva da liquidarsi in denaro in caso di vendita dell'immobile, oltre agli eventuali conguagli e all'eventuale deprezzamento da rifondere alla Sig.ra CP_1 per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione a seguito dei problemi infiltrativi se ed in quanto accertati e provati. Nel caso di assegnazione come richiesta dall'attore e a cui parte convenuta non si oppone, determinare la quota in denaro da liquidarsi in favore della Sig.ra CP_1 oltre sempre agli eventuali conguagli e all'eventuale deprezzamento da rifondere alla Sig.ra CP_1 [...] per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione a seguito dei problemi infiltrativi se ed in quanto accertati e provati. Rigettare qualunque pretesa e/o richiesta restitutoria o risarcitoria avanzata dall'attore perché infondata, inammissibile, improcedibile, non provata e prescritta per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione.

In via riconvenzionale: 1) accertata l'esclusiva ed illegittima occupazione dell'intero box per cui è causa da parte del Sig. Parte_1 con esclusione della comproprietaria Sig.ra CP_1 dal suo libero godimento da febbraio 1999, condannare lo stesso al pagamento dell'indennità di occupazione perequata al 50% del valore locativo dell'immobile da marzo 2000 fino all'effettivo rilascio e che si quantifica in E 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa; 2) condannare altresì il Sig. Parte_1 a rifondere la Sig.ra CP_1 di E 346,88, oltre interessi e rivalutazione, per la causale indicata nella comparsa di costituzione; 3) condannare anche ex art.1224, 2°c, C.C. a titolo di maggior danno il Sig. Parte_1 al pagamento in favore della Sig.ra CP_1 di ulteriori E 2200,00, oltre interessi e rivalutazione, per le causali indicate nella comparsa di costituzione. 4) condannare il Sig. Parte_1 a rifondere la Sig.ra CP_1 dell'eventuale deprezzamento dell'immobile per cui è causa a seguito dei problemi infiltrativi indicati ex adverso, se provati, e che si quantificano fin da ora in E 5000,00, oltre interessi e/o rivalutazione, o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione.

In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, procedere alle dovute compensazioni e /o conguagli tra quanto sarà riconosciuto

rispettivamente alle parti, compresi gli interessi e la rivalutazione. Con condanna alle spese ed onorari di giudizio, oltre spese ed onorari della mediazione in quanto attivata da parte convenuta, IVA, CPA, rimborso forfettario per le spese generali e del contributo unificato per la proposta riconvenzionale. Clausola come per legge.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Divisione dell'immobile.

La presente causa ha ad oggetto una domanda di divisione di un bene immobile, precisamente un box auto sito in Roma, Via di Val Favara, acquistato dalla sig.ra [...] CP_1 in regime di comunione legale con il coniuge Parte_1, a seguito dello scioglimento della comunione per effetto della separazione personale tra i coniugi.

In via preliminare, devono intendersi qui richiamate tutte le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio, a proposito della insussistenza di motivi di inammissibilità o improcedibilità della domanda di divisione (su eccezioni che, peraltro, non sono state più riproposte).

Ciò premesso, non è in discussione il diritto di procedere alla divisione del bene in comproprietà tra le parti, essendo pacifica e documentale la sua individuazione, la sua consistenza e la sua proprietà comune, per la quota del 50% ciascuno, come risulta dalla documentazione in atti; tali elementi sono anche stati verificati dal CTU.

Il diritto alla divisione di beni in comunione è poi un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi convivente (art. 1111 c.c.), e che non può essere impedito od ostacolato, essendo prevista dalla norma soltanto la facoltà di chiederne una dilazione; nel caso di specie, peraltro, la convenuta non si è opposta alla richiesta attrice e vi ha anzi aderito, così come non si è opposta alla domanda di assegnazione per l'intero del bene all'attore.

Il bene è stato visionato e valutato dal CTU, Arch. Persona_1 il quale ne ha verificato la regolarità urbanistico-edilizia e la conformità catastale (che sono, come noto, condizioni di procedibilità in base alla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 25021 del 7.10.2019).

Ovviamente, né è stata accertata la non comoda divisibilità in natura, trattandosi di un box auto di 14 mq di estensione; pertanto, ai sensi dell'art. 720 c.c., a fronte della espressa richiesta dell'attore, l'immobile deve essere assegnato per l'intero al sig. Parte_1.

Questi dovrà versare alla convenuta comproprietaria, un conguaglio pari alla quota di spettanza, ovvero al 50%, determinato sulla base del valore stimato dal CTU.

Sul punto, non vi sono state contestazioni di sorta, avendo anzi le parti espressamente

concordato con le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha valutato il prezzo del box in € 20.400,00 (pag. 4 della relazione depositata il 20.07.2022); pertanto, il sig. *Parte_1* dovrà versare alla sig.ra *CP_1*, a titolo di conguaglio per la quota di quest'ultima, la somma di € 10.200,00.

Domande accessorie. Indennità di occupazione esclusiva e rimborso spese.

Occorre precisare che, nonostante nell'atto di citazione l'attore abbia dedotto di aver affrontato diverse spese per il bene comune, sia per la manutenzione, sia a titolo di tasse od oneri (si vedano i punti 3, 4 e 5 a pag. 2 dell'atto introduttivo), tuttavia, nelle conclusioni, non ha formulato alcuna esplicita domanda di restituzione di tali spese, né di parziale compensazione con il conguaglio eventualmente dovuto, sicché tali elementi non possono ritenersi oggetto del giudizio e della presente decisione; a tutto voler concedere - ove si interpreti la richiesta di determinare i conguagli dovuti come comprensiva del rimborso delle spese sostenute in via esclusiva dall'attore per il bene comune - in ogni caso non ha fornito alcuna prova di aver affrontato tali spese, tanto è vero che in citazione si era riservato di produrre la relativa documentazione in sede istruttoria, produzione che, però, non è avvenuta. Resta quindi da esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta *CP_1*, per il pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile in comproprietà, nonché per il risarcimento del maggior danno, oltre che per il rimborso di spese sostenute in via esclusiva dalla convenuta.

Partendo da quest'ultima richiesta, relativa all'esborso di complessivi € 693,76, sostenuto dalla sig.ra *CP_1* per ricerche e volture catastali sul box comune, si deve rilevare che la stessa non sia stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'attore e che è inoltre idoneamente documentata (docc. 5, 6, 7 ed 8 di parte convenuta); sicché la sig.ra *CP_1* ha diritto alla restituzione della quota gravante sull'altro comproprietario, pari ad € 346,88.

Per quanto riguarda l'occupazione esclusiva, si devono richiamare i principi di diritto ormai assolutamente consolidati in materia.

A differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, in caso di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: *«la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione»* (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari»* (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine *«i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità»* (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *«l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso»* (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»*; orientamento confermato, più

di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; principio che è stato sostanzialmente avvalorato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022 (e con la pronuncia "gemella", n. 33652 in pari data), la quale, confermando la necessità di distinguere l'evento pregiudizievole e la lesione del diritto, dal risarcimento del danno che ne consegue, adotta la nozione di "danno normale" o "danno presunto" (al posto di quella, ritenuta impropria, di danno *in re ipsa*), precisando che la presunzione deve fondarsi su circostanze specifiche, allegare da chi domanda il risarcimento, da cui inferire il concreto pregiudizio subito.

In base a tali principi, in primo luogo, il risarcimento del danno richiesto dalla sig.ra **CP_1** può essere riconosciuto soltanto con decorrenza dal marzo 2010, ovvero quando risulta documentata la prima richiesta inoltrata dalla convenuta all'attore, con la quale si contestava l'utilizzo esclusivo del box e se ne chiedeva la disponibilità, prospettando anche la richiesta risarcitoria (doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione; richieste e diffide poi ribadite, nella email del 24.03.2010, doc. 17, nella lettera del 29.07.2014, doc. 18, e fatte anche valere in giudizio, con domanda riconvenzionale nel procedimento instaurato dal sig. **Parte_1**, per il rilascio dell'abitazione); come visto sopra, la diffida a rilasciare il bene e la richiesta di consentirne il godimento anche all'altro comproprietario non sono atti interruttivi della prescrizione di un diritto già maturato, ma costituiscono, invece, il presupposto stesso per il diritto all'indennizzo, poiché deve presumersi, a fronte della liceità dell'utilizzo da parte del comproprietario, che, sino ad allora tale utilizzo era stato consentito o, quanto meno, tollerato dalla convivente.

Per quanto riguarda la prova del godimento esclusivo del box da parte del sig. **Parte_1**, e del conseguente impedimento all'utilizzo da parte della convenuta, si deve rilevare come l'attore non abbia contestato in maniera adeguata e specifica le avverse precise allegazioni; in primo luogo, l'attore si è limitato a sostenere, in maniera generica e senza fornire alcun

riscontro probatorio, che la convenuta era sempre stata in possesso delle chiavi del box, circostanza che risulta incoerente con le diverse diffide e richieste inoltrate dal legale della sig.ra CP_1 ; né il sig. Parte_1 ha mai offerto concretamente (prima e durante il giudizio), alla controparte, una copia delle chiavi. In secondo luogo, la convenuta ha specificamente dedotto che il sig. Parte_1 ha sempre utilizzato il garage per ricoverarvi la propria autovettura e tale circostanza non è assolutamente mai stata negata dall'attore; orbene, tenuto conto che – come emerge dalla documentazione e dalla CTU – l'autorimessa in questione ha un'estensione di 14 mq, è evidente che il parcheggio di un'automobile al suo interno, ne impediva l'utilizzo da parte di altri soggetti con altri veicoli.

Deve, pertanto, ritenersi provata, anche ex art. 115 c.p.c., la circostanza del godimento esclusivo del box comune da parte del sig. Parte_1 .

Passando, quindi, all'individuazione e quantificazione del danno risarcibile, applicando i principi della giurisprudenza sopra citata, può sicuramente riconoscersi il danno derivante dal mancato godimento del bene, nella misura del valore locativo dello stesso, come stimato dal CTU (le cui valutazioni e conclusioni, anche sul punto, non sono state contestate dalle parti), ovviamente limitando il periodo del risarcimento dal marzo 2010 e fino alla data della presente sentenza, che dichiara lo scioglimento della comunione.

In base ai parametri individuati dal CTU, si deve riconoscere, per l'anno 2010 (soltanto per 10 mensilità), l'importo di € 2.008,00; per il 2011, € 2.462,40; per il 2012, € 2.472,00; per il 2013, € 2.275,20; per il 2014, € 2.116,80; per il 2015, € 1.780,80; per il 2016, € 1.521,60; per il 2017, € 1.344,00; per il 2018, € 1.286,40; per il 2019, € 1.324,80; per il 2020, € 1.315,20; per il 2021, € 1.252,80; per il 2022 e per gli anni seguenti (tutto il 2023 e i primi tre mesi del 2024, per un totale di 27 mensilità), deve riconoscersi l'importo mensile di € 108,42, quantificato dal CTU per l'ultimo anno preso in considerazione al momento dell'indagine peritale e, così, per un totale di € 2.917,08 (€ 1.301,04 per ciascun anno intero; € 325,26, per i tre mesi del 2024).

Pertanto, il valore locativo, per l'intero periodo preso in considerazione, è pari ad € 24.077,08; ovviamente, l'indennizzo non può essere riconosciuto per l'intero, ma *pro quota*, cioè, tenendo conto della percentuale di comproprietà in capo alle parti, e, dunque, deve essere diviso per metà; spetta, così, alla sig.ra CP_1 , un indennizzo di € 12.038,54. Aggiungendo il rimborso delle spese documentate nell'interesse della comunione (€ 346,88), spetta alla convenuta la somma complessiva di € 12.385,42; su tale somma, che, una volta

liquidata in sentenza costituisce debito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale, dalla presente pronuncia al saldo effettivo.

Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori voci richieste dalla convenuta, a titolo di maggior danno, sotto forma di rimborso delle spese sostenute per il reperimento di altri spazi per la sosta di veicoli o per il ricovero di oggetti.

Con riferimento alle spese (documentate), sostenute dalla sig.ra **CP_1** per l'utilizzo di un posto moto presso un condominio e di spazi presso un box di proprietà della sig.ra **CP_2** [...] (docc. 13 e 14 allegati alla comparsa), si rileva che molti di tali esborsi riguardano periodi di tempo che sono stati esclusi dal diritto al risarcimento della convenuta (in particolare, quelli relativi al posto moto, vanno dal 2006 al gennaio 2010 e sono quindi tutti antecedenti al periodo risarcibile). Inoltre, il riconoscimento di tali voci, darebbe luogo ad una inammissibile ed indebita duplicazione del risarcimento in favore della convenuta, dal momento che costituirebbero una ulteriore locupletazione rispetto all'utilità effettivamente ricavabile dal bene: invero, laddove la sig.ra **CP_1** avesse avuto la disponibilità del box, lo avrebbe potuto sfruttare o locandolo a terzi (in tal modo incassando il relativo canone), oppure utilizzandolo direttamente (in tal modo risparmiando o evitando i costi del reperimento di un altro analogo locale), ma, ovviamente, tali tipologie di sfruttamento sono alternative e tra loro incompatibili, sicché, una volta riconosciute il risarcimento nella misura del valore locativo, esso ricomprende tutte le possibilità di sfruttamento economico del bene e copre anche gli esborsi eventualmente sostenuti per il godimento di altro locale adibito alla medesima destinazione.

Per tali motivi - soprattutto a fronte della reiterazione delle istanze istruttorie da parte della convenuta - si deve ribadire l'irrilevanza ed inammissibilità delle prove orali formulate dalla convenuta a proposito di tali circostanze e, rivolte a dimostrare l'asserito maggior danno; con particolare riferimento alla prova per testi di cui al capitolo 6 della memoria 183 n. 2 c.p.c., con il quale si voleva dimostrare di non aver potuto locare il box a prezzo più favorevole rispetto a quello di mercato, se ne deve rilevare l'inammissibilità sotto diversi profili, ulteriori rispetto a quelli esposti nell'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove.

Infatti, la convenuta ha richiesto il maggior danno, quantificandolo in € 2.200,00, solo a titolo di rimborso delle spese per il reperimento di altri spazi, ma non ha mai, invece, allegato e, tanto meno, formulato una domanda risarcitoria relativa all'impossibilità di ottenere un canone di locazione superiore a quello di mercato; tanto è vero che la circostanza di cui al

citato capitolo 6 non era mai stata dedotta nei precedenti atti (comparsa di costituzione, verbali di udienza e memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), sicché la sua allegazione, per la prima volta nella memoria 183 n. 2 cpc, è inammissibile e tardiva, in quanto effettuata dopo che erano ormai maturate le preclusioni assertive ed è peraltro irrilevante, appunto perché non riguarda l'oggetto di una domanda proposta in giudizio. Senza contare che appare anche generica, perché totalmente priva di riferimenti temporali e cronologici, e superflua, dal momento che il CTU, come visto, ha quantificato un valore locativo mensile che, per la maggior parte del periodo preso in considerazione, è superiore a quello di € 150,00 offerto dal sig. Pt_2

Spese di lite.

Per quanto riguarda le spese di lite, è principio consolidato quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).

Nel caso di specie, perciò, tenuto conto della soccombenza dell'attore rispetto alla domanda riconvenzionale della convenuta, le spese devono essere compensate per la metà del totale, ponendo la restante metà a carico della parte attrice.

La misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.000,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 3.500,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

In base ai medesimi principi, anche le spese di CTU – nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreto non impugnato e quindi irrevocabile – devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i condividenti, in proporzione alle rispettive quote (e, dunque, al 50% per ciascuno), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della

comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 72019/2018, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra *Parte_1* e *CP_1* sul box auto sito in Roma, con accesso da Via di Val Favara n. 12-16, sito al secondo piano interrato distinto con il numero 16, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 352, particella 2645, subalterno 16;
- accertata la non comoda divisibilità di tale bene e vista la richiesta dell'attore, ne assegna la proprietà intera ed esclusiva a *Parte_1*, dietro pagamento di un conguaglio, in favore di *CP_1* di € 10.200,00;
- condanna *Parte_1* al pagamento, in favore di *CP_1* – a titolo di indennità di occupazione esclusiva dal marzo 2010 all'attualità e di rimborso di spese sostenute per il bene comune – della complessiva somma di € 12.385,42, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda al saldo;
- condanna l'attore *Parte_1* alla refusione, in favore della convenuta [...] *CP_1* della metà delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, compensando la restante metà tra le parti;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, in data 28/03/2024.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni